

1501582-25.2020.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: JOACY DIAS FURTADO
Comarca: Pontal
Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (fl. 456).

A defesa pleiteou a absolvição do réu ao argumento de que não é possível distinguir qual parte da droga foi apreendida em poder do réu, não sendo possível precisar se a substância seria de fato ilícita. Manifestou ainda pela realização de novo exame pericial na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501582-25.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501582-25.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2180764/2020 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 12602765 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 1693/20/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2180764 - DEL.POL.PONTAL, 1693/20/907 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON CLAUDIO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. JOACY DIAS FURTADO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou EVERTON CLAUDIO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois, em 23 de julho de 2020, por volta das 17h03m, na Avenida Antônio A. Nogueira, 186, nesta cidade e comarca de Pontal, o acusado guardava 237 porções de maconha, com peso líquido de 353,89g, 123 porções de crack, com peso líquido de 22,9g, e 04 unidades de cocaína, com peso líquido de 1,3g.

Conforme noticiado, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado manteve sob sua guarda, no interior de sua residência, uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, e 03 munições de igual calibre, marca CBC.

Segundo apurado, o denunciado estava traficando drogas no local dos fatos e

mantendo arma de fogo e munições sob guarda. Assim sendo, Policiais Militares receberam notícia anônima dando conta de que o investigado estaria perpetrando os crimes em questão. Os Policiais, então, se dirigiram à residência do denunciado, encontrando-o na frente da casa. Uma vez feita busca pessoal, foram encontradas em poder do indiciado duas porções de cocaína e algumas pedras de crack. Ante a fundada suspeita de flagrante delito, os Policiais acionaram reforço e adentraram no imóvel. Após busca domiciliar, foram apreendidas, dentro do guarda roupas, 237 porções de maconha, com peso líquido de 353,89g, mais de uma centena de porções de crack, e 02 unidades de cocaína e 03 munições calibre .38 e uma balança de precisão. Indagado pelos militares, o denunciado aduziu que recrutava adolescentes para venderem drogas perto de escolas e praças públicas.

A denúncia veio aparelhada com o Inquérito Policial de fls.01/74, conduzido pela autoridade competente.

Devidamente citado, o denunciado ofertou defesa prévia (fls. 108/109).

Recebida a denúncia em 25 de março de 2021 (fls. 112/114), posteriormente sendo designada a data de 20/05/2021 para audiência mista de instrução, debates e julgamento.

No decorrer da instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, duas testemunhas arroladas pela defesa, interrogando-se o acusado ao final.

Em memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugnou pela improcedência da pretensão punitiva e absolvição do acusado.

O réu foi condenado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 635 dias-multa, nos termos da Sentença de fls.171/180.

O réu apresentou razões de apelação às fls. 192/219. Contrarrazões às fls. 327/329. Acórdão proferido pela a 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou provimento ao recurso do réu (fls. 348/360).

Recurso Especial oposto pelo réu às fls. 366/386. Contrarrazões às fls. 391/405.

Negado seguimento ao Recurso Especial às fls. 408/410.

Agravo em Recurso Especial às fls. 413/421. Contraminuta às fls. 424/425.

Julgamento de Habeas Corpus às fls. 434/449, proferido pelo c. STJ, com decisão de seguinte teor:

"Concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do paciente, bem como de todas as provas delas derivadas, as quais deverão ser desentranhadas do processo, ressalvada, todavia, a apreensão decorrente da busca pessoal realizada antes da entrada na residência. Por conseguinte, casso a sentença e determino ao Juízo de primeiro grau que a refaça, sem levar em consideração as provas aqui reconhecidas como ilícitas."

Decisão de fl. 450 intimou as partes para se manifestarem nos autos.

O Ministério Público requereu a absolvição do crime de porte de arma de fogo, por ausência de provas, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (fl. 456).

A defesa pleiteou a absolvição do réu ao argumento de que não é possível distinguir qual parte da droga foi apreendida em poder do réu, não sendo possível precisar se a substância seria de fato ilícita. Manifestou ainda pela realização de novo exame pericial na droga apreendida em poder do réu. Subsidiariamente pela desclassificação do delito para o crime tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 458/459).

É o relatório.

Decido.

Passo à análise do crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

Não há preliminares pendentes de análise.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é improcedente.

Conforme consta dos autos, a decisão de fls. 434/449, proferida no julgamento de Habeas Corpus, anulou as provas obtidas por meio de ingresso no domicílio do réu.

Por conseguinte, considerando que não foram produzidas outras provas, não há provas

quanto à prática delitiva, sendo, portanto, de rigor a absolvição do réu.

Do crime de tráfico de drogas.

Indefiro o requerimento da defesa para realização de nova perícia, vez que demonstra-se desnecessária porquanto nos termos do § 3º, do artigo 50, da Lei 11.343/2006 "Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo". Por consequência, consta à fl. 179 da Sentença determinação de destruição das drogas.

Nesse ponto, insta mencionar que a perícia é feita por amostragem, sendo desnecessária a perícia no total de drogas apreendidas. Demais disso, o réu confessou, em juízo, que estava com um "pino" no bolso, admitindo que portava droga na data dos fatos.

Anoto, ainda, que o Ministro Relator deixou expresso em sua decisão que:

"[...] É preciso pontuar, contudo, que, a despeito do reconhecimento da ilegalidade de tudo que ocorreu a partir do ingresso em domicílio, tal circunstância não conduz à necessária e imediata absolvição integral do paciente, porquanto, segundo afirmaram as instâncias ordinárias, também houve apreensão de drogas em busca pessoal antes da entrada do imóvel, fato não questionado nesta impetração[...]." (fl. 448)

Com efeito, a decisão de fls. 434/449, proferida no julgamento de Habeas Corpus, anulou as provas obtidas por meio de ingresso no domicílio do réu.

Portanto, é caso de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da LAD, porquanto ausente demonstração da traficância. Acolho a cota do Ministério Público, acompanhado pela defesa, aplico a sanção de advertência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para ABSOLVER o réu EVERTON CLAUDIO DA SILVA, da imputação do crime tipificado no artigo artigo 12 da Lei 10.826/03, e para desclassificar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para o delito previsto no artigo 28 do mesmo dispositivo legal, aplicando a sanção de ADVERTÊNCIA, em audiência a ser designada com esta finalidade, após o trânsito em julgado.

Desentranhem-se as provas declaradas ilícitas e as dela derivadas, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (fl. 449).

Publique-se, intimem-se, arquivem-se.

Pontal, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA